一、修改决定中第十九条第一款的罚款数额与国务院《水污染防治法实施细则》不一致，建议恢复原条例第十九条第一款的表述。

二、国务院《水污染防治法实施细则》对污染水环境行为的罚款数额有明确具体的规定，修改决定中第二十条、二十二条所列行为的罚款幅度有悖国务院条例的规定，建议将修改决定中第二十条、二十一条、二十二条、二十三条合并修改为："第二十条'违反本条例第五条和第八条规定之一的，由环境保护行政主管部门责令其改正，并依照国家法律、法规视情节轻重处以罚款。''违反本条例第七条规定的，由城建、地矿、水利等部门依照国家法律、法规给予行政处罚。''对造成水环境污染的，排污单位负责赔偿损失。'"

作上述修改后修改决定与行政处罚法和其他法律、法规不相抵触，建议本次会议审议后予以批准。

以上报告，请予审议。

无锡市人民代表大会常务委员会关于修改《无锡市房屋居住权处理办法》的决定

（1997年3月19日无锡市第十一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过

1997年8月29日江苏省第八届人民代表大会常务委员会第三十次会议批准）

无锡市第十一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议审议了市人大常委会主任会议提交的关于《〈无锡市房屋居住权处理办法〉修正案（草案）》，决定对《无锡市房屋居住权处理办法》作如下修改：

一、第三条修改为："房屋居住权的处理，应当坚持男女平等、保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益的原则，照顾无过错一方的利益，并考虑居住的实际需要和住房的来源等情况。"

二、第五条第三项修改为："夫妻一方父母承租，由夫妻实际居住五年以上的房屋。"

第四项修改为："夫妻一方或者双方在婚前承租，由夫妻实际居住五年以上的房屋。"

增加一项，作为第六项："子女承租由父母实际居住二年以上的房屋。"

增加一项，作为第七项："婚前一方承租，或者由一方父母承租的公房，婚后因该承租房屋拆迁而分配取得承租权的房屋。"

增加一项，作为第八项："原有常住户口，按政策或者法律规定应享有居住权的其他人员不实际居住的房屋。"

三、第十条修改为："夫妻一方父母承租由夫妻实际居住不满五年的房屋，在夫妻离婚时，应当由父母承租房屋的一方当事人居住；另一方当事人迁居确有困难，又具有分隔条件的，也

可以分隔居住，但有迁居条件时，应当迁居。”

四、第十一条修改为：“夫妻一方在婚前承租，由夫妻实际居住不满五年的房屋，在夫妻离婚时应当由承租人居住；另一方当事人迁居确有困难，又具有分隔条件的，也可以分隔居住，但有迁居条件时，应当迁居。”

本决定自公布之日起施行。

《无锡市房屋居住权处理办法》根据本决定作相应的修正后，予以重新公布。

关于修改《无锡市房屋居住权处理办法》的说明

1997年8月25日在省八届人大常委会第三十次会议上

无锡市人大常委会

主任、副主任、秘书长、各位委员：

无锡市第十一届人大常委会第三十一次会议经过审议，决定对《无锡市房屋居住权处理办法》(以下简称《办法》)进行修正，我受无锡市人大常委会的委托，就《办法》的修改作如下说明。

一、《办法》修改的必要性。

《办法》是1993年6月22日由无锡市第十一届人大常委会第三次会议制定，1993年8月26日省第八届人大常委会第三次会议批准，自1993年8月31日起公布施行。《办法》施行以来，对于调整我市家庭成员之间的房屋居住权关系，保护房屋居住人和房屋所有权人的合法权益，维护社会稳定提供了法律依据，收到了良好的社会效果。但是，1996年2月5日最高人民法院对审理离婚案件中公房使用、承租的问题作出了司法解释，《办法》的有些内容与司法解释的规定不一致；同时，该《办法》实施几年来，有些规定已与现实情况不相适应。因此需作必要的修改。

二、《办法》修改的过程。

根据省、市人大常委会的统一部署，在地方性法规的清理过程中，市人大常委会的有关工作机构与市中级法院的同志一起，认真学习了最高人民法院司法解释的规定，对《办法》的内容进行了全面的研究。市中级法院于今年1月初向市人大常委会提出了《关于对〈无锡市房屋居住权处理办法〉部分条款修改的意见》。之后，我们经过反复论证，确定了修改意见。今年1月和2月我们又分别征求了市政府法制局和省人大有关机构的意见。3月初，市人大常委会主任会议听取了《办法》修改情况的专题汇报。3月19日市十一届人大常委会第三十一次会议通过了关于修改该《办法》的决定。

三、《办法》修改的主要内容。

原《办法》共5章31条。现对其中4条主要进行了两个方面的修改。